

[별표 5] 거절결정 방법

1. 출원의 거절

1.1 거절이유

- (1) 종합심사관은 출원품종에 대한 심사결과 다음의 거절이유에 해당하는 경우는 거절결정을 하여야 한다.
- (2) 거절이유라 함은 다음과 같이 출원한 품종이 품종보호를 받을 수 없는 이유를 말한다.
 - ① 재외자가 품종보호 관리인에 의하지 아니하고 출원한 경우(법 제4조)
 - ② 출원품종이 품종보호 요건을 갖추지 못한 경우(법 제16조)
 - ③ 출원인이 육성자 또는 그 승계인이 아닌 경우(법 제21조)
 - ④ 재외자 중 외국인으로서 품종보호를 받을 수 있는 권리를 향유할 수 없는 자가 출원한 경우(법 제22조)
 - ⑤ 선 출원의 규정을 위반한 경우(법 제25조제1항, 제2항)
 - ⑥ 동일인으로부터 2 이상의 출원이 있는 경우 출원인간에 협의가 성립되지 않는 경우(법 제27조제2항)
 - ⑦ 동일인으로부터 승계한 동일한 품종보호를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여 같은 날에 2인 이상의 승계에 관한 신고가 있는 경우 신고인간에 협의가 성립되지 않는 경우(법 제27조제5항)
 - ⑧ 공무원이 직무상 육성 또는 발견하여 개발한 품종을 국가 또는 지방자치단체 이외의 자에 의하여 출원한 경우(법 제28조제1항)
 - ⑨ 품종보호를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에 공유자 전원이 공동으로 품종보호 출원을 하지 않은 경우(법 제30조제2항)
 - ⑩ 무권리자가 출원한 경우이거나 조약에 위반된 경우

1.2 의견제출 요청서 통지

1.2.1 통지내용 및 방법

- (1) 의견제출 요청서 통지에 의하여 제출된 의견서·보정서에 의해서도 통지한 거절이유가 해소되지 않는 것으로 인정되는 경우에는 거절결정을 한다.
- (2) 거절결정을 할 때에는 이미 통지한 거절이유가 해소되지 않은 것에 대하여 의견서에서의 출원인의 주장과 의견내용 또는 보정내용에 대한 종합심사관의 판단 등 해소되지 않은 모든 거절이유를 명확히 지적한다.
- (3) 이미 통지한 거절이유에 새로운 거절이유를 추가하는 등 무리한 이유로 거절결정을 해서는 아니 된다.
- (4) 의견제출 요청서 통지에 대하여 지정기간 내에 의견서가 제출되지 않은 때에도 의견서가 제출되지 않았다는 이유만으로 거절결정을 해서는 아니 되며, 통지한 거절이유에 대한 타당성을 재검토하여 그 이유가 타당한 경우에만 거절결정을 한다.

1.2.2 기간의 지정 및 연장

- (1) 법 제42조제2항 규정에 의한 의견서 제출기간과 관련하여 종합심사관이 지정하는 기간은 30일 이내로 함을 원칙으로 한다. 다만, 시험 및 분석 등으로 별도의 시일을 요하는 경우에는 이에 소요되는 기간을 가산하여 지정할 수 있다.
- (2) 지정기간을 연장하고자 하는 경우에 대한 방법과 절차는 방식심사 후 보정명령할 때의 기간의 지정 및 지정기간의 연장방법에 따른다.

1.3 거절이유통지

종합심사관은 거절이유를 발견한 경우에는 직권에 의하여 거절결정을 할 수 있으며 거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 별지 제27호서식의 『의견제출 명령서』를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

1.4 거절이유에 의한 출원서의 보정

출원인은 거절이유에 관한 의견서 제출기간 내에 최초로 기재한 내용의 요지를 변경하지 아니하는 범위 내에서 거절결정 이유와 관련된 출원서 내용을 보정할 수 있다.

1.5 의견제출 요청서에 오기가 있는 경우의 취급

의견제출 요청서 중에 오기를 발견한 때에는 다음의 경우를 제외하고 의견서 제출의 유무에 상관없이 다시 정당한 의견제출 요청서 통지를 하여야 한다.

- (1) 출원인이 그 오기에 대하여 오기임을 판단하고 올바르게 해석하여 의견서를 제출한 경우
- (2) 의견제출 요청서의 오기가 종합심사관이 의도한 거절이유에 아무런 영향을 미치지 않는 단순한 오자, 탈자 등 경미한 경우

2. 거절결정 등본 송달

종합심사관은 거절결정이 있는 때에는 그 거절결정의 등본을 출원인에게 송달하고 그 거절결정에 관하여 품종호보공보에 게재하여야 한다. 품종호보공보에 게재할 사항은 출원인, 출원일, 품종명칭, 거절이유 등으로 별표 6의 양식에 따라 작성한다.

3. 거절결정에 대한 불복

- (1) 종합심사관으로부터 거절 결정서를 받은 출원인이 종합심사관의 거절결정에 대하여 불복이 있는 때에는 그 거절결정 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.
- (2) 종합심사관은 거절 결정서를 송부하고 출원인에게 거절결정에 대해 불복할 경우 품종보호심판위원회에 불복심판을 청구할 수 있음을 알려줄 수 있다.